

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 4/2026/GR01FI3/GR01/SFI

PROCESSO Nº 53504.007501/2025-79

INTERESSADO: PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 3

1. DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

1.1. Objetivo:

Atender denúncia oriunda do Anatel Consumidor (14107374), que versa sobre interferências nas frequências de 96,7 MHz e 101,5 MHz no município de Cuiabá/MT.

1.2. O reclamante informa que as interferências são causadas pelos sinais da "Gazeta FM 99,9", "Vila Real 98,3" e "Cultura 90,7".

1.3. Em consulta ao sistema Mosaico da Anatel verificou-se que:

I - A "Gazeta FM 99,9" é a emissora do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM da RÁDIO REAL FM LTDA., outorgada para o referido serviço em Cuiabá/MT, mesmo local autorizado de instalação de sua estação transmissora, operando na frequência de 99,9 MHz, canal 260.

II - A "Vila Real 98,3" é a emissora do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM da SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA., outorgada para o referido serviço em Cuiabá/MT, mesmo local autorizado de instalação de sua estação transmissora, operando na frequência de 98,3 MHz, canal 252.

III - A "Cultura 90,7" é a emissora do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM da **RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA.**, outorgada para o referido serviço em Cuiabá/MT, mesmo local autorizado de instalação de sua estação transmissora, operando na frequência de **90,7 MHz, canal 214.**

1.4. Cabe destacar que, de acordo com as autorizações/licenças, as estações das três emissoras estão **co-localizadas**, à Rua Professora Tereza Lobo, 30 - Consil/Alvorada, Cuiabá/MT, coordenadas 15°34'55"S / 56°05'00"W.

1.5. Este Relatório de Fiscalização refere-se às atividades referentes à **RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA.** As atividades relacionadas à **Rádio Real FM Ltda.** constam no processo 53504.007499/2025-38 e aquelas à **Sociedade Rádio Vila Real Ltda.** no 53504.007500/2025-24.

1.6. Resultado Esperado:

Verificar se a denúncia procede e adotar medidas para sanar a irregularidade.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

2.1. Tipo:

Entidade outorgada

2.2. Razão Social / Nome / Objeto:

Rádio Cultura de Cuiabá Ltda.

2.3. CNPJ/CPF:

03.477.445/0001-55

2.4. Fistel:

50414475607

2.5. **Serviço:**
230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada

2.6. **Endereço da Sede:**
Rua Joaquim Murtinho, 1456 - Centro
Cuiabá/MT
78020-290

3. LOCAL E PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO

Atividade não presencial.

4. REFERÊNCIA

Fiscalização realizada no âmbito da Ação de Inspeção nº 251343 - ACAO_2026_02973_GR01, disponível no e-Fiscaliza - Sistema de Gestão da Fiscalização da Anatel.

5. DEMANDANTE

5.1. **Gerência/Superintendência/Órgão Externo:**
Superintendência de Relação com Consumidores - SRC

6. UNIDADE(S) EXECUTANTE(S) DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

6.1. **Responsáveis pela Ação de Fiscalização:**
Eduardo Narkevicius

7. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES

A fiscalização do objeto deste relatório fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e regulamentares, abaixo relacionados:

- 7.1. [Constituição da República Federativa do Brasil \(CF\)](#), de 05 de outubro de 1988;
- 7.2. [Lei nº 9.472](#), de 16 de julho de 1997: Lei Geral de Telecomunicações (LGT);
- 7.3. [Lei nº 10.871](#), de 20 de maio de 2004: Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras;
- 7.4. Regulamento de Fiscalização Regulatória, aprovado pela [Resolução Anatel nº 746](#), de 22 de junho de 2021;
- 7.5. Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo [Decreto nº 2.338](#), de 07 de outubro de 1997;
- 7.6. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução Anatel nº 612](#), de 29 de abril de 2013;
- 7.7. Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências (RUE), aprovado pela [Resolução Anatel nº 671](#), de 03 de novembro de 2016;
- 7.8. Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória, aprovada pela [Portaria Anatel nº 2106](#), de 15 de novembro de 2021;
- 7.9. [Lei nº 4.117](#), de 27 de agosto de 1962: Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT);
- 7.10. Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo [Decreto nº 52.795](#), de 31 de outubro de 1963;
- 7.11. Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, de Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado para Autocine, aprovados Ato Anatel nº 8104 de 10 de junho de 2022 (8616237); e

7.12. Informe nº 48/2025/GR01FI3/GR01/SFI (13565378): Descreve o histórico do PD-ATI2, a subdivisão e a metodologia utilizada no tratamento centralizado de denúncias/demandas de aspectos técnicos e radiointerferência em serviços de radiodifusão.

8. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Atendendo ao disposto no Regulamento de Fiscalização Regulatória e no Informe 48/2025/GR01FI3/GR01/SF, a entidade denunciada foi notificada, por meio do Ofício nº 405/2025/GR01FI3/GR01/SFI-ANATEL (14107405), enviado por Intimação Eletrônica em 31/07/2025 (14162258), a se manifestar a respeito de denúncia de irregularidade (14107374), relacionada a emissão de espúrios, existente em sua estação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM) localizada em Cuiabá/MT, operando na frequência de 90,7 MHz, canal 214.

8.2. Em resposta à notificação, conforme documento SEI 14266246, o engenheiro responsável pela emissora informou que:

"Esta entidade após realizar a **manutenção corretiva** do seu equipamento transmissor, **regularizou os parâmetros técnicos de sua transmissão**, autorizados em licença de funcionamento emitida por essa Agência Reguladora. A potência de operação está fixada em 0,850 KW, estando dessa forma operando de forma regular em respeito a Norma do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada." (grifo nosso)

"Com a **regularização da potência** de operação do transmissor, fixada em 0,850 KW, **não existem mais emissão de sinais espúrios/harmônicos** na transmissão desta emissora de FM." (grifo nosso)

8.3. Pela leitura da manifestação da emissora, entende-se que **existiam irregularidades no transmissor** e, após a realização de **manutenção corretiva**, com a regularização da potência de operação, não mais se verificou a emissão de espúrios.

8.4. Cabe destacar que não consta, na manifestação, a potência de transmissão e os níveis dos sinais espúrios antes da realização da manutenção.

8.5. Da constatação da prática de infração:

8.5.1. Após análise do documento SEI 14266246, enviado pela entidade em resposta ao Ofício nº Ofício nº 405/2025/GR01FI3/GR01/SFI-ANATEL (14107405), identificou-se o cometimento de infrações por parte da entidade RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA..

8.5.2. Conforme o Item 34 do Parecer nº 00448/2020/PFE-ANATEL/PGF/AGU (SEI nº 7337095):

"Isto porque, nestas hipóteses, caso a manifestação do denunciado leve a ANATEL a identificar o cometimento de infrações, ainda que as irregularidades já tenham sido corrigidas, a Agência deverá instaurar o competente processo administrativo sancionador e aplicar a sanção correspondente, pois, conforme a regulamentação vigente, a cessação espontânea da infração não é causa suficiente a afastar o sancionamento, o que, aliás, já fora consignado por esta Procuradoria no citado Parecer nº 876/2009."

9. CONCLUSÃO

9.1. Pelo acima descrito, evidenciou-se o cometimento das seguintes infrações por parte da **RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA.**, sendo as sanções administrativas aquelas previstas no art. 173 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT):

9.1.1. Potência de operação fora da tolerância permitida em norma: Art. 58, II, do RUE c/c Item 2.1.1, Anexo I, c/c Item 8.27.1, Anexo, do ATO 8.104

9.1.2. Emissão de espúrios com níveis acima dos permitidos em norma: Item 1.1.6, Anexo I, do ATO 8.104

9.2. Considerando o atual fluxo de instauração do Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pados), definido pelas Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) e Superintendência de Fiscalização (SFI), conforme disposto no Informe nº 231/2024/CODI/SCO

(12311494), este processo será encaminhado, para análise e tratamento à Comissão Permanente de Distribuição e Instrução de Pados (CPDI - PADOS).

9.3. Ressalta-se novamente que as atividades relacionadas à **Rádio Real FM Ltda.** constam no processo 53504.007499/2025-38 e aquelas à **Sociedade Rádio Vila Real Ltda.** no 53504.007500/2025-24.

9.4. É o relatório. Submeta-se a revisão e aprovação pelas autoridades competentes.

10. **DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

11. **ANEXOS**



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Narkevicius, Agente de Fiscalização**, em 19/01/2026, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Zambotto, Coordenador Regional de Processo, Substituto(a)**, em 19/01/2026, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15053574** e o código CRC **3C2EFAED**.